



PUTUSAN

Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PPPSRSS TRANS PARK CIBUBUR, beralamat di Jalan Alternatif Cibubur, Nomor 230, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, diwakili oleh Jimmy Nurdi Rispantoro selaku Ketua Pengurus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Lumban Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Divisi Hukum, beralamat di Menara Bank Mega, Lantai 24, Jalan Kapten P. Tendean, Kav.12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat II;

L a w a n

FRENGKY PANJAITAN, bertempat tinggal di Perum Margahayu Jaya, Jalan Jati II, Blok C40, RT 001, RW 015, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Maranata Sibuea, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Henna & Maranata Partnership, beralamat di Grand Slipi Tower 5th Floor, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat;

D a n

PT TRANS PROPERTI MANAJEMEN ("TPM"), berkedudukan di Menara Bank Mega, Lt. 24, Jalan Kapten Pierre Tendean, Kav 12-14A, RT 002, RW 002, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Jimmy Nurdi Rispantoro selaku Direktur

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Lumban Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Divisi Hukum, beralamat di Menara Bank Mega, Lantai 24, Jalan Kapten P. Tendean, Kav.12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025;

Turut Termohon Kasasi/Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor: 033/PKWT/HR/ATC/IX/2022 ("PKWT") tanggal 9 Oktober 2022, bertentangan dengan hukum, dan dengan demikian batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 002/ADM-HRGA/SK/III/2024 ("Surat PHK") tanggal 1 Maret 2024, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sehubungan dengan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, seluruhnya sebesar Rp266.561.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Uang Pesangon 2 X ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b PP Nomor 35 tahun 2021 karena melakukan PHK tanpa adanya alasan sama sekali/tanpa adanya alasan yang sah, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 X 2 bulan (Upah + Tunjangan Tetap)
= 2 X 2 (Rp20.650.000,00 + Rp.2.500.000,00)
= 2 X Rp46.300.000,00
= Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

b) Kekurangan Upah Pokok sebesar Rp2.500.000,00 selama 6 (enam) bulan:

= 6 X Rp2.500.000,00
= Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

c) Uang Penggantian Hak berupa sisa cuti yang belum diambil sebesar Rp12.624.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)

d) Biaya perjalanan dinas dan biaya perbaikan (*maintenance*) yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan uang Penggugat, yaitu sebesar Rp7.437.500 (tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

e) Upah Proses bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar:
= Rp23.150.000,00 x 6 (enam) bulan
= Rp138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sehubungan dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, seluruhnya sebesar Rp443.487.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a) Upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai tanggal 9 Oktober 2023 (12 bulan), sebesar :
= Upah Pokok X 12 bulan
= Rp20.650.000 X 12 bulan
= Rp247.800.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 9 April 2024 (6 bulan), sebesar:

= (Upah Pokok + Tunjangan Jabatan) X 6 bulan

= (Rp20.650.000 + Rp2.500.000) X 6 bulan

= Rp138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

c) Tunjangan Hari Raya Keagamaan bulan Desember 2022 secara proporsional, sebesar:

= $3/12 \times \text{Rp}20.650.000$

= Rp5.162.500,00 (lima juta seratus enam puluh dua ribu, lima ratus rupiah).

d) Tunjangan Hari Raya Keagamaan bulan Desember 2023 secara penuh, sebesar:

$12/12 \times \text{Rp}20.650.000$

= Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

e) Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar :

$18/12 \times \text{Rp}20.650.000$

= Rp30.975.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengenal penggabungan 2 (dua) subjek hukum (kumulasi subjektif) yang masing-masing berdiri sendiri;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena identitas para pihak tidak ditulis secara lengkap;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena mencampuradukkan sah atau tidaknya status Tergugat II dengan Perselisihan PHK;
- Gugatan Penggugat kepada Tergugat I *error in persona* (*gemis aanhoedenid heid*) karena salah pihak karena tidak ada hubungan hukum;
- Gugatan perkara *a-quo* prematur karena Tergugat II tidak pernah dijadikan pihak dalam proses *bipartit* dan *tripartit*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg., tanggal 9 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sejak putusan dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa kesalahan;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar upah yang belum dibayarkan serta kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp413.000.000 (empat ratus tiga belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada tanggal 9 April 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 37/Kas/G/2025/PHI/PN.Bdg. *juncto* Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 9 April 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 37/Kas/G/2025/PHI/PN.Bdg. *juncto* Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor: 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg., tanggal 9 April 2025, dengan perbaikan pada bagian pertimbangan dan amar putusan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- I. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor 033/PKWT/HR/ATC/IX/2022 ("PKWT") tanggal 9 Oktober 2022, bertentangan dengan hukum, dan dengan demikian batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/ADM-HRGA/SK/III/2024 ("Surat PHK") tanggal 1 Maret 2024, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sehubungan dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, seluruhnya sebesar Rp266.561.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- a) Uang Pesangon 2 X ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b PP Nomor 35 tahun 2021 karena melakukan PHK tanpa adanya alasan sama sekali/tanpa adanya alasan yang sah, sebagai berikut:
 - = 2 X 2 bulan (Upah + Tunjangan Tetap)
 - = 2 X 2 (Rp20.650.000,00 + Rp2.500.000,00)
 - = 2 X Rp46.300.000,00
 - = Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - b) Kekurangan Upah Pokok sebesar Rp2.500.000,00 selama 6 (enam) bulan:
 - = 6 X Rp2.500.000,00
 - = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - c) Uang Penggantian Hak berupa sisa cuti yang belum diambil sebesar Rp12.624.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)
 - d) Biaya perjalanan dinas dan biaya perbaikan (*maintenance*) yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan uang Penggugat, yaitu sebesar Rp7.437.500 (tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - e) Upah Proses bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar:
 - = Rp23.150.000,00 x 6 (enam) bulan
 - = Rp138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sehubungan dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, seluruhnya sebesar Rp443.487.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai tanggal 9 Oktober 2023 (12 bulan), sebesar:
 - = Upah Pokok X 12 bulan
 - = Rp20.650.000 X 12 bulan
 - = Rp247.800.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b) Upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 9 April 2024 (6 bulan), sebesar:
 - = (Upah Pokok + Tunjangan Jabatan) X 6 bulan
 - = (Rp20.650.000 + Rp2.500.000) X 6 bulan
 - = Rp138.900.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c) Tunjangan Hari Raya Keagamaan bulan Desember 2022 secara proporsional, sebesar:
 - = $3/12 \times \text{Rp.20.650.000}$
 - = Rp5.162.500,00 (lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d) Tunjangan Hari Raya Keagamaan bulan Desember 2023 secara penuh, sebesar:
 - $12/12 \times \text{Rp20.650.000}$
 - = Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e) Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar :
 - $18/12 \times \text{Rp.20.650.000}$
 - = Rp30.975.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2025 dan 14 Mei 2025, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2025 dan 28 Mei 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *premature* adalah beralasan karena Tergugat II terbukti bukan pihak dalam tahapan penyelesaian mediasi sebagaimana bukti-bukti berupa Risalah Mediasi dan Anjuran yang disampaikan oleh para pihak (*vide* Bukti P-26 yang identik dengan Bukti T I-3 dan Bukti T II-4 serta Bukti T I 4 yang identik dengan Bukti T II-5);
- Bukti T II-4 dan Bukti T I 4 yang identik dengan Bukti T II-5 tentang Anjuran dan Risalah Mediasi Pemerintah Kota Bekasi-Dinas Tenaga Kerja yang digunakan sebagai syarat formil gugatan Perselisihan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial secara jelas tertulis bahwa pihak-pihak yang menyelesaikan perselisihan adalah: PT Trans Properti Manajemen, PPPSRSS Trans Park Juanda dan HNMP Advocates & Legal Consultan selaku kuasa hukum pekerja Sdr. Frengky Panjaitan;

- Oleh karena berdasarkan Akta Pendirian sebagaimana Bukti T II-13 adalah Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Sementara Kawasan Trans Park Juanda yang identitasnya sama dengan pihak yang menyelesaikan perselisihan di tahapan mediasi yang jelas tertulis PPPSRSS Trans Park Juanda sedangkan dalam gugatan Penggugat jelas Penggugat menempatkan "PPPSRSS Trans Park Cibubur" yang beralamat di Jalan Alternatif Cibubur, Nomor 230, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat-16454 yang berbeda dengan PPPSRSS Trans Park Juanda" yang beralamat di Jalan Insinyur H. Juanda Nomor 19 Rt 003/011, Margahayu-Bekasi Timur (*vide* Bukti T II-12 dan bukti T II-13) maka eksepsi T II tentang gugatan Penggugat *premature* harus dikabulkan;
- Oleh karena eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *premature* karena belum melakukan penyelesaian di tahap mediasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) telah dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PPPSRSS TRANS PARK CIBUBUR tersebut, serta menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: FRENGKY PANJAITAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg., tanggal 9 April 2025, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PPPSRSS TRANS PARK CIBUBUR**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **FRENGKY PANJAITAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg., tanggal 9 April 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *premature*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 oleh Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP.196212201986121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2026